

EXMO. (A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CANOAS/RS.

PROCESSO nº: 5028051-13.2024.8.21.0008

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE PORTO LEON, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, movido por **PARQUE PORTO LEON INCORPORAÇÕES SPE LTDA. (MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.)**, por seus procuradores firmatários, vem, em atenção ao evento 14, respeitosamente, à presença de V. Exa., dizer o que segue:

As partes foram intimadas para especificar as provas a serem produzidas, conforme despacho do evento 13.

Considerando que se trata de matéria de direito e que não houve comprovação das alegações apresentadas nos presentes embargos, destaca-se que está devidamente comprovada a resolução contratual entre a construtora embargante e o antigo proprietário, o que resultou no cancelamento do registro de compra e venda do bem. Ademais, considerando que o **Sr. Gelson não se encontra na posse do imóvel há vários anos**, requer-se o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, pois estão presentes elementos suficientes que demonstram a improcedência da ação.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2025.

Joseane Marques Nunes

OAB/RS 85.972